بسمه تعالی

پیشنهاده (پروپوزال) پایان‌نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق ـ گرایش حقوق عمومی

نام و نام خانوادگی	محمد اسدنژاد
شماره دانشجویی	۴۰۲۲۲۰۲۰۸۰۸۰۰۷
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد اهر
مقطع و رشته	کارشناسی ارشد حقوق ـ گرایش: حقوق عمومی
استاد راهنما	جناب آقای دکتر علی‌اکبر معصومی
نام درس	پایان‌نامه
نیمسال تحصیلی	.....
تاریخ ارائه	.....

۱. عنوان تحقیق

عنوان فارسی: جایگاه اصل مسئولیت در سازمان‌های عمومی غیردولتی

English Title: The Status of the Principle of Responsibility (Accountability and Liability) in Non-Governmental Public Organizations

۲. نوع تحقیق

بنیادی	کاربردی	توسعه‌ای

پژوهش حاضر از نوع بنیادی ـ کاربردی است: از یک سو به تبیین مبانی نظری و جایگاه اصل مسئولیت در نهادهایی می‌پردازد که میان دولت و بخش خصوصی قرار گرفته‌اند، و از سوی دیگر یافته‌های آن برای قانون‌گذار، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مدیران این سازمان‌ها کاربرد مستقیم دارد.

۳. بیان مسئله

حقوق عمومی بر این اندیشه استوار است که قدرت عمومی بدون مسئولیت پذیرفتنی نیست. هر جا اقتداری عمومی اعمال می‌شود یا منابعی عمومی هزینه می‌گردد، باید سازوکاری برای پاسخگویی صاحبان آن قدرت و جبران زیان‌های ناشی از آن وجود داشته باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول متعددی ـ از جمله اصول ۸، ۴۰، ۵۵، ۷۶، ۹۰، ۱۷۰، ۱۷۳ و ۱۷۴ ـ این اندیشه را پذیرفته و نهادهای نظارتی گوناگونی برای تحقق آن پیش‌بینی کرده است.

در کنار دستگاه‌های دولتی، دسته‌ای از سازمان‌ها در نظام حقوقی ایران شکل گرفته‌اند که «عمومی غیردولتی» نامیده می‌شوند. ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ این سازمان‌ها را واحدهایی دانسته‌اند که با اجازه قانون برای انجام وظایف و خدماتی با جنبه عمومی تشکیل شده و بیش از پنجاه درصد بودجه آنها از منابع غیردولتی تأمین می‌شود. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن نیز مصادیقی چون شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تأمین اجتماعی و فدراسیون‌های ورزشی را برشمرده است. این سازمان‌ها بخش چشمگیری از خدمات عمومی، منابع مالی و حتی اختیارات شبه‌حاکمیتی ـ مانند وضع عوارض، صدور مجوز و تصمیم‌گیری درباره حقوق شهروندان ـ را در اختیار دارند.

مسئله اصلی از همین جایگاه دوگانه برمی‌خیزد. این سازمان‌ها از یک سو «عمومی»اند و کارکرد، اقتدار و گاه منابع عمومی دارند؛ و از سوی دیگر «غیردولتی»اند و بسیاری از قواعد ناظر بر دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه در حوزه بودجه، استخدام، معاملات و نظارت، به‌طور کامل بر آنها اعمال نمی‌شود. نتیجه این دوگانگی، ابهام در قلمرو و چگونگی اعمال اصل مسئولیت بر این سازمان‌هاست. پرسش‌های زیر همچنان محل تردید جدی است:

۳ ـ ۱. معیار تشخیص سازمان عمومی غیردولتی چیست؟ آیا فهرست قانونی ۱۳۷۳ حصری است یا معیار ماهوی (کارکرد عمومی و اعمال اقتدار) نیز می‌تواند سازمانی را مشمول قواعد مسئولیت عمومی کند؟

۳ ـ ۲. آیا این سازمان‌ها در برابر نهادهای نظارتی سیاسی و مالی (مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی) همان اندازه پاسخگو هستند که دستگاه‌های دولتی؟ و آیا استقلال مالی آنها می‌تواند توجیهی برای کاهش این نظارت باشد؟

۳ ـ ۳. مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی این سازمان‌ها کدام است؟ آیا معافیت ناشی از «اعمال حاکمیتی» در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی شامل آنها نیز می‌شود؟ و آیا امتیازهایی مانند ممنوعیت توقیف اموال شهرداری‌ها با اصل جبران کامل خسارت سازگار است؟

۳ ـ ۴. مسئولیت کیفری این سازمان‌ها به عنوان شخص حقوقی، با توجه به ماده ۱۴۳ و تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در چه مواردی قابل تحقق است؟

۳ ـ ۵. نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصمیمات و مصوبات این سازمان‌ها ـ بر پایه مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ـ تا چه اندازه پوشش‌دهنده همه گونه‌های این سازمان‌هاست و چه خلأهایی در آن وجود دارد؟

افزون بر این، پراکندگی مقررات، نبودِ قانون جامع درباره نهادهای عمومی غیردولتی، تفاوت جایگاه حقوقی این نهادها با یکدیگر و ناهمسانی رویه‌ها، ارزیابی منسجمی از جایگاه اصل مسئولیت در این حوزه را ضروری ساخته است. بنابراین پرسش محوری پژوهش این است که اصل مسئولیت، با همه جلوه‌های آن، در نظام حقوقی ایران تا چه اندازه بر سازمان‌های عمومی غیردولتی حاکم است و چه اصلاحاتی می‌تواند پاسخگویی و ضمان این سازمان‌ها را تقویت کند.

۴. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

- سازمان‌های عمومی غیردولتی بخش بزرگی از خدمات عمومی و منابع اقتصادی کشور را اداره می‌کنند و تصمیمات آنها ـ از عوارض شهری و پروانه ساختمانی تا مستمری بازنشستگی و خدمات حمایتی ـ مستقیماً بر زندگی شهروندان اثر می‌گذارد.
- جایگاه بینابینی این سازمان‌ها، خطر ایجاد «منطقه خاکستری» نظارتی را به وجود آورده است که در آن نه قواعد نظارت بر دستگاه‌های دولتی به‌طور کامل اجرا می‌شود و نه سازوکارهای نظارت بر بخش خصوصی کارایی دارد.
- ابهام در مبنای مسئولیت مدنی و کیفری این سازمان‌ها، به صدور آرای متعارض در دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و کاهش امنیت حقوقی شهروندان زیان‌دیده انجامیده است.
- تقویت پاسخگویی و شفافیت این سازمان‌ها، از مؤلفه‌های اصلی حکمرانی خوب و مبارزه با فساد اداری است و با اهداف قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوند مستقیم دارد.
- ادبیات حقوقی موجود بیشتر به مفهوم و مصادیق این سازمان‌ها پرداخته و بررسی منسجم اصل مسئولیت با همه جلوه‌های آن در این نهادها کمتر انجام شده است.
- یافته‌های این پژوهش برای نمایندگان مجلس، قضات دیوان عدالت اداری و دادگاه‌ها، نهادهای نظارتی، مدیران سازمان‌های عمومی غیردولتی، وکلا و شهروندان کاربرد مستقیم دارد.

۵. پیشینه تحقیق

الف) پیشینه داخلی

ادبیات حقوقی ایران موضوع را بیشتر در دو مسیر جداگانه دنبال کرده است. در آثار حقوق اداری، سازمان‌های عمومی غیردولتی عمدتاً از حیث مفهوم، معیار شناسایی، مصادیق و تمایز با دستگاه‌های دولتی و مؤسسات خصوصی بررسی شده‌اند. در مقابل، در آثار مربوط به مسئولیت مدنی دولت و نظارت بر قدرت، تمرکز اصلی بر دستگاه‌های دولتی بوده و سازمان‌های عمومی غیردولتی تنها به اشاره و در ذیل مباحث کلی مطرح شده‌اند. مقالاتی نیز به جنبه‌های خاصی مانند نظارت دیوان محاسبات، صلاحیت دیوان عدالت اداری یا مسئولیت مدنی شهرداری‌ها پرداخته‌اند، اما این آثار بیشتر پراکنده و موردی‌اند.

شکاف پژوهشی: پژوهشی که اصل مسئولیت را به عنوان یک اصل کلی حقوق عمومی، با همه جلوه‌های سیاسی، اداری، مالی، مدنی و کیفری آن، به‌طور منسجم در خصوص سازمان‌های عمومی غیردولتی بررسی کند و نسبت آن را با سازوکارهای نظارتی و رویه قضایی بسنجد، کمیاب است. همین خلأ، انجام پژوهش حاضر را توجیه می‌کند.

ب) پیشینه خارجی (مطالعه تطبیقی مختصر)

- فرانسه: حقوق اداری فرانسه از دیرباز با مفهوم «مؤسسه عمومی» و نیز «اشخاص خصوصی عهده‌دار مأموریت خدمت عمومی» آشناست. از رأی مشهور «بلانکو» (۱۸۷۳) به این سو، مسئولیت اداری به عنوان نظامی مستقل از مسئولیت مدنی خصوصی شکل گرفته و معیار «خدمت عمومی» مبنای شمول قواعد حقوق عمومی بر نهادهای غیردولتی قرار گرفته است.
- انگلستان: در حقوق انگلستان، معیار نظارت قضایی از «منشأ قدرت» به «ماهیت کارکرد» تحول یافته است. در پرونده Datafin (۱۹۸۷) دادگاه پذیرفت که نهادی غیرقانونی اما دارای کارکرد عمومی نیز مشمول نظارت قضایی است؛ و بند ۳ ماده ۶ قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ اشخاصی را که «کارکردهای با ماهیت عمومی» دارند، ملزم به رعایت حقوق بنیادین دانسته است. این تحول، الگوی مفیدی برای تفسیر ماهوی مفهوم سازمان عمومی غیردولتی در حقوق ایران است.

یادآوری: فهرست مقالات و پایان‌نامه‌های داخلی مرتبط، پس از جست‌وجوی نهایی در پایگاه‌های نورمگز، SID، مگ‌ایران و ایرانداک تکمیل و با مشخصات کامل به بخش منابع افزوده خواهد شد.

۶. اهداف تحقیق

۶ ـ ۱. هدف اصلی

تبیین جایگاه، مبانی، قلمرو و سازوکارهای تضمین اصل مسئولیت در سازمان‌های عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران.

۶ ـ ۲. اهداف فرعی

۱. تبیین مفهوم و مبانی نظری اصل مسئولیت در حقوق عمومی و نسبت آن با اصل حاکمیت قانون و حکمرانی خوب.

۲. شناسایی معیارهای تشخیص سازمان‌های عمومی غیردولتی و ماهیت حقوقی آنها.

۳. بررسی جلوه‌های گوناگون اصل مسئولیت (سیاسی، اداری، مالی، مدنی و کیفری) در این سازمان‌ها.

۴. ارزیابی کارآمدی سازوکارهای نظارتی و قضایی موجود در تحقق مسئولیت این سازمان‌ها.

۵. شناسایی خلأها و چالش‌های قانونی و رویه‌ای و مقایسه مختصر با حقوق فرانسه و انگلستان.

۶. ارائه پیشنهادهای اصلاحی در سطح قانون‌گذاری و رویه قضایی.

۷. سؤالات تحقیق

۷ ـ ۱. سؤال اصلی

اصل مسئولیت در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی در سازمان‌های عمومی غیردولتی دارد و سازوکارهای موجود تا چه اندازه در تحقق آن کارآمدند؟

۷ ـ ۲. سؤالات فرعی

۱. مبانی نظری و قانونی اعمال اصل مسئولیت بر سازمان‌های عمومی غیردولتی کدام است؟

۲. معیار تشخیص سازمان عمومی غیردولتی چیست و آیا فهرست قانونی ۱۳۷۳ حصری است؟

۳. پاسخگویی سیاسی، اداری و مالی این سازمان‌ها در برابر نهادهای نظارتی چگونه و با چه محدودیت‌هایی تحقق می‌یابد؟

۴. مسئولیت مدنی و کیفری این سازمان‌ها بر چه مبنایی استوار است و تمایز اعمال حاکمیتی و تصدی‌گری چه اثری بر آن دارد؟

۵. نظارت قضایی دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی تا چه اندازه ضامن تحقق مسئولیت این سازمان‌هاست و چه اصلاحاتی برای تقویت آن لازم است؟

۸. فرضیه‌های تحقیق

۱. به نظر می‌رسد مبنای اعمال اصل مسئولیت بر سازمان‌های عمومی غیردولتی، «کارکرد عمومی» و «اعمال اقتدار عمومی»

آنهاست، نه منشأ بودجه یا دولتی بودن ساختار؛ بنابراین غیردولتی بودن این سازمان‌ها نمی‌تواند مانع پاسخگویی آنها باشد.

۲. به نظر می‌رسد فهرست قانونی نهادهای عمومی غیردولتی جنبه اعلامی دارد و معیار ماهوی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳ قانون محاسبات عمومی، مبنای اصلی تشخیص است.

۳. پاسخگویی مالی و اداری این سازمان‌ها به سبب پراکندگی مقررات، استقلال مالی و وجود استثنائات نظارتی، در عمل ضعیف‌تر از دستگاه‌های دولتی است و «منطقه خاکستری» نظارتی ایجاد کرده است.

۴. سازمان‌های عمومی غیردولتی در اعمال تصدی‌گری خود همانند اشخاص خصوصی مسئولیت مدنی کامل دارند و در اعمال حاکمیتی نیز معافیت مطلق آنها با اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر سازگار نیست؛ همچنین امتیازهایی مانند ممنوعیت توقیف اموال، تحقق عملی مسئولیت را با مانع روبه‌رو می‌کند.

۵. تصویب قانون جامع نهادهای عمومی غیردولتی، پذیرش معیار کارکردی برای شمول نظارت، تقویت شفافیت و الزام به انتشار اطلاعات مالی، و گسترش صلاحیت دیوان عدالت اداری به همه نهادهای دارای کارکرد عمومی، می‌تواند جایگاه اصل مسئولیت را در این سازمان‌ها تقویت کند.

۹. روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات

نوع و روش تحقیق: پژوهش کیفی و از نوع توصیفی ـ تحلیلی است. در بخش نخست، مفاهیم، مبانی و مقررات حاکم توصیف می‌شود و در بخش دوم، با تحلیل محتوای کیفی متون قانونی، نظریات شورای نگهبان و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جایگاه اصل مسئولیت ارزیابی انتقادی می‌گردد. مطالعه تطبیقی مختصر فرانسه و انگلستان نیز برای غنی‌تر شدن تحلیل به کار گرفته می‌شود.

روش گردآوری اطلاعات: کتابخانه‌ای و اسنادی، از راه فیش‌برداری از کتاب‌ها، مقالات علمی ـ پژوهشی، پایان‌نامه‌ها، متون قانونی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مجموعه آرای قضایی.

منابع داده: مجموعه قوانین و مقررات، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، گزارش‌های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، و پایگاه‌های نورمگز، SID، مگ‌ایران، ایرانداک، مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه.

روش تجزیه و تحلیل: دسته‌بندی جلوه‌های مسئولیت در پنج مقوله (سیاسی، اداری، مالی، مدنی و کیفری)، بررسی مقررات و رویه مربوط به هر مقوله، و سپس تحلیل استدلالی و تفسیر حقوقی نتایج.

۱۰. قلمرو تحقیق

- قلمرو موضوعی: اصل مسئولیت در سازمان‌های عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای مشابه؛ بدون ورود به مسئولیت شرکت‌های دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) و اشخاص حقوقی خصوصی.
- قلمرو مکانی: نظام حقوقی ایران، با اشاره تطبیقی محدود به فرانسه و انگلستان.
- قلمرو زمانی: از تصویب قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۱۳۶۶ تاکنون، با تمرکز بر مقررات و رویه‌های جاری.

۱۱. تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی

اصل مسئولیت	قاعده‌ای بنیادین در حقوق عمومی که بر پایه آن هر صاحب قدرت عمومی در برابر قانون، نهادهای ناظر و مردم پاسخگوست و در صورت تخلف یا ورود زیان، آثار حقوقی (سیاسی، اداری، مالی، مدنی یا کیفری) بر رفتار او بار می‌شود؛ این اصل دو چهره «پاسخگویی» و «ضمان» دارد.
سازمان عمومی غیردولتی	واحد سازمانی مستقلی که بر پایه ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، با اجازه قانون برای انجام وظایف و خدماتی با جنبه عمومی تشکیل شده و بیش از نیمی از بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود؛ مانند شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر و سازمان تأمین اجتماعی.
پاسخگویی	الزام مقام یا سازمان عمومی به توضیح و توجیه تصمیمات، اقدامات و نحوه مصرف منابع خود در برابر مراجع ناظر و شهروندان، و پذیرش ارزیابی و پیامدهای آن.

مسئولیت مدنی	تعهد قانونی شخص (حقیقی یا حقوقی) به جبران زیانی که در اثر فعل یا ترک فعل او به دیگری وارد شده است؛ در حقوق ایران با مبانی قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ و قواعد فقهی اتلاف، تسبیب و لاضرر.
اعمال حاکمیتی و تصدی‌گری	تقسیم سنتی اعمال اداری که در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی آثار مستقیم بر مسئولیت دارد؛ اعمال حاکمیتی برای اداره کشور و به اقتضای مصلحت عمومی، و اعمال تصدی‌گری از جنس فعالیت‌های اشخاص خصوصی است.
نظارت	مجموعه سازوکارهای سیاسی، اداری، مالی و قضایی که برای سنجش انطباق رفتار سازمان عمومی با قانون و اهداف آن به کار می‌رود و پیش‌شرط تحقق عینی اصل مسئولیت است.

۱۲. جنبه نوآوری و مرزهای تحقیق

نوآوری این پژوهش در سه محور است: نخست، بررسی اصل مسئولیت به عنوان یک اصل کلی و منسجم حقوق عمومی ـ نه صرفاً یکی از جلوه‌های آن مانند مسئولیت مدنی ـ در خصوص سازمان‌های عمومی غیردولتی؛ دوم، طرح و دفاع از «معیار کارکردی» برای شمول قواعد مسئولیت بر این سازمان‌ها با بهره‌گیری از تجربه حقوق فرانسه و انگلستان؛ و سوم، آسیب‌شناسی سازوکارهای نظارتی و قضایی و ارائه پیشنهادهای مشخص برای قانون‌گذاری. در مقابل، این پژوهش وارد بررسی مسئولیت شرکت‌های دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و تحلیل اقتصادی عملکرد این نهادها نمی‌شود.

۱۳. ساختار پیشنهادی تحقیق

مقدمه: بیان مسئله، اهمیت، پیشینه، اهداف، سؤالات، فرضیه‌ها و روش تحقیق.

فصل اول: کلیات، مفاهیم و مبانی

- مبحث اول: مفهوم، جلوه‌ها و مبانی نظری اصل مسئولیت در حقوق عمومی
- مبحث دوم: مفهوم، معیارهای شناسایی و ماهیت حقوقی سازمان‌های عمومی غیردولتی
- مبحث سوم: مبانی قانون اساسی، قانون عادی و فقهی اعمال اصل مسئولیت بر این سازمان‌ها

فصل دوم: جلوه‌های اصل مسئولیت در سازمان‌های عمومی غیردولتی

- مبحث اول: مسئولیت سیاسی و پاسخگویی در برابر مجلس (اصول ۷۶ و ۹۰)
- مبحث دوم: مسئولیت اداری و مالی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی
- مبحث سوم: مسئولیت مدنی و تمایز اعمال حاکمیتی و تصدی‌گری
- مبحث چهارم: مسئولیت کیفری سازمان‌های عمومی غیردولتی به عنوان شخص حقوقی

فصل سوم: سازوکارهای تضمین اصل مسئولیت و چالش‌های آن

- مبحث اول: نظارت قضایی دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی
- مبحث دوم: شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان پیش‌شرط پاسخگویی
- مبحث سوم: موانع تحقق مسئولیت (پراکندگی مقررات، استثنائات نظارتی و امتیازهای اجرایی)
- مبحث چهارم: مطالعه تطبیقی مختصر حقوق فرانسه و انگلستان

فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱۴. جدول زمان‌بندی اجرای تحقیق

مرحله	شرح فعالیت	مدت (ماه)
اول	مطالعه منابع پایه، تکمیل پیشینه و نهایی‌سازی طرح تحقیق	۱

مرحله	شرح فعالیت	مدت (ماه)
دوم	گردآوری متون قانونی، آرای هیأت عمومی دیوان، نظریات شورای نگهبان و گزارش‌های نهادهای نظارتی	۱
سوم	نگارش فصل اول: کلیات، مفاهیم و مبانی	۱
چهارم	نگارش فصل دوم: جلوه‌های اصل مسئولیت	۱٫۵
پنجم	نگارش فصل سوم: سازوکارهای تضمین، چالش‌ها و مطالعه تطبیقی	۱٫۵
ششم	نتیجه‌گیری، ویرایش نهایی و آماده‌سازی دفاع	۱
	جمع	۷

۱۵. فهرست منابع اولیه

الف) اسناد و متون قانونی

۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه اصول ۸، ۴۰، ۵۵، ۷۶، ۹۰، ۱۷۰، ۱۷۳ و ۱۷۴.

۲. قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، به‌ویژه ماده ۳.

۳. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، به‌ویژه ماده ۵.

۴. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ و الحاقات بعدی.

۵. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، به‌ویژه ماده ۱۱.

۶. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به‌ویژه ماده ۲۰ و تبصره آن و ماده ۱۴۳.

۷. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، به‌ویژه مواد ۱۰ و ۱۲.

۸. قانون دیوان محاسبات کشور، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰.

۹. آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان در خصوص نهادهای عمومی غیردولتی.

ب) کتاب‌ها

۱۰. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت.

۱۱. امامی، محمد و استوارسنگری، کورش، حقوق اداری، جلد اول و دوم، تهران: میزان.

۱۲. هداوند، مهدی و مشهدی، علی، اصول حقوق اداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری، تهران: خرسندی.

۱۳. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، تهران: سمت.

۱۴. موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری (۱ و ۲)، تهران: میزان.

۱۵. انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق اداری، تهران: میزان.

۱۶. ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران: توس.

۱۷. قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: میزان.

۱۸. کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد: مسئولیت مدنی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ج) مقالات و پایان‌نامه‌ها

مقالات علمی ـ پژوهشی و پایان‌نامه‌های مرتبط، پس از جست‌وجوی تکمیلی در پایگاه‌های نورمگز، SID و ایرانداک، با مشخصات کامل شامل نویسنده، عنوان، نام نشریه، دوره، شماره، سال و صفحات به این فهرست افزوده خواهد شد.

نام و امضای دانشجو	نظر و امضای استاد راهنما	تأیید مدیر گروه
محمد اسدنژاد	دکتر علی‌اکبر معصومی	